

মহান আল্লাহর নামে

যিনি পরম করুণাময়, মহান দয়ালু

দি ইম্পসিবল স্টেইট

ইসলাম, রাজনীতি ও আধুনিকতার নৈতিক সংকট

সহসম্পাদনা	কামরুল হাসান নকীব আবদুর রহমান রাফি, ইরফান সাদিক
বানান ও ভাষা নিরীক্ষণ	মোঃ ইমতিয়াজ উদ্‌দীন খান আনাস আহমেদ, খিজির হায়াত
পৃষ্ঠাসজ্জা	ইসমাঈল মারুফ
প্রচ্ছদ	আবদুর রহমান রাফি

দি ইম্পসিবল স্টেইট

ইসলাম, রাজনীতি ও আধুনিকতার নৈতিক সংকট

লেখক
ওয়ায়েল বি. হাল্লাক

অনুবাদ
মোনায়েম খান

সম্পাদনা
আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক

SEAN PUBLICATION

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

দি ইম্পসিবল স্টেইট

ইসলাম, রাজনীতি ও আধুনিকতার নৈতিক সংকট

স্বত্ব: সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড
প্রচ্ছদ © সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড
প্রথম প্রকাশ: শাওয়াল ১৪৪৭ হিজরি, সেপ্টেম্বর ২০২৫

ISBN:

MRP: ৪৬০৳ | $12

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ যেকোনো উপায়েই ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা বা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়। বইটির অনুমোদিত অনলাইন সংস্করণ কিনুন। কপিরাইটকৃত বই বেআইনিভাবে কিনে পাইরেসিকে উৎসাহিত করবেন না। ধন্যবাদ।

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড
২য় তলা, ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।
+৮৮ ০১৭৫ ৩৩৪৪ ৮১১

সূচিপত্র

বাংলা অনুবাদের মুখবন্ধ

ভূমিকা

১. প্রাককথন

২. আধুনিক রাষ্ট্র

৩. ক্ষমতার বিভাজন: আইনের শাসন নাকি রাষ্ট্রের শাসন

৪. ‘আইনি’, ‘রাজনৈতিক’ এবং ‘নৈতিক’

৫. রাজনৈতিক নাগরিকসত্ত্বা এবং আত্মপরিচর্যার নৈতিক প্রযুক্তি

৬. সঙ্কটগ্রস্ত বিশ্বায়ন এবং নৈতিক অর্থনীতি

৭. নৈতিকতার কেন্দ্রীয় ক্ষেত্র

গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষার তালিকা

গ্রন্থপঞ্জি

নির্ঘণ্ট

বাংলা অনুবাদ প্রসঙ্গে ওয়ায়েল বি. হাল্লাক-এর

মুখবন্ধ

আমার বইটি বাংলায় অনূদিত হতে দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই দারুণ কাজটি সম্ভব করার পেছনে ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির আইন বিভাগের প্রভাষক মোনায়েম খান এবং বাংলাদেশের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান সিয়ান পাবলিকেশন-এর অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিবেদিত ভূমিকার জন্য আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

'দি ইম্পসিবল স্টেইট' বইটি প্রকাশের পর থেকেই বিশ্বজুড়ে, বিশেষ করে উত্তর আমেরিকা এবং আরব ও ইসলামি বিশ্বে, ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। বইটি নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে বহু সম্মেলন, টেলিভিশন শো ও সেমিনার; লেখা হয়েছে অসংখ্য রিভিউ এবং প্রবন্ধ। প্রকাশের এক দশক পার হলেও বইটিকে ঘিরে তর্ক-বিতর্ক আজও থামেনি। পৃথিবীর প্রধান ভাষাগুলোতে এটি অনূদিত হয়েছে এবং বহু বই, প্রবন্ধ ও পিএইচ.ডি. গবেষণার মূল উপজীব্য হয়ে উঠেছে।

বইটি যেমন একাডেমিক প্রশংসা পেয়েছে, তেমনি জন্ম দিয়েছে বহু তীব্র প্রতিক্রিয়ারও, যার বড় একটি অংশই ছিল রাজনৈতিক। যদিও বইটির পরতে পরতে রাজনীতির প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবে জড়িয়ে আছে, তবে ভূমিকার একেবারে শুরুতেই আমি পরিষ্কার করে বলতে চেয়েছি, এটি প্রধানত নীতিশাস্ত্র ও নৈতিক দর্শনের বই।

অনেক সমালোচক হয়তো বইটির সোজাসাপ্টা শিরোনাম দেখে বিভ্রান্ত হয়েছেন এবং এই ভেবে ভুল করেছেন যে, বইটি হয়তো মুসলিমদের হতাশা জাগিয়ে বলতে চায়—তাদের কোনো মুক্তির পথ নেই; তারা নিজেদের মতো করে সমাজ ও জগত নির্মাণ করতে পারবে না বা নিজেদের মতো করে শাসনব্যবস্থা গড়তে পারবে না।

আসলে এই বই কাউকে হতাশ করার জন্য লেখা হয়নি; বরং এর আহ্বান হলো, মুসলিম, খ্রিস্টান, কনফুসীয়সহ সবাই যেন আমাদের এই বিশ্বকে ভিন্ন আঙ্গিকে

এবং নতুন পদ্ধতিতে বুঝতে শেখে। অন্য কথায়, যেসব রাজনৈতিক পথ ও পন্থা আমাদেরকে এক সংকটময় ও বিধ্বংসী আধুনিকতাবাদের দিকে নিয়ে গেছে, বইটি সেসব পথ ও পন্থার মুখাবরণ উন্মোচন করেছে এবং সমালোচনা করেছে। আধুনিকতাবাদের এই সংকট শুধু আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশকেই ধ্বংস করেনি, বরং আমাদের সমাজ, আমাদের পারস্পরিক বন্ধন, এমনকি আমাদের মনোজগৎ ও অন্তরাত্মাকেও ক্ষতবিক্ষত করেছে।

আজ আমরা যে গভীর সংকটে ভুগছি, তাকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে না পারলে তা থেকে উত্তরণের পথ পাওয়ার আশা করাও অসম্ভব।

তাই, এ বই পাঠককে পুনর্বিবেচনা করতে বলে—'বর্তমান দুনিয়ায় আমরা আসলে কারা, আমাদের পরিচয় কী এবং কোন জিনিস আমাদেরকে এই অচলাবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছে!'

ওয়ায়েল বি. হাল্লাক

কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, নিউ ইয়র্ক
১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

ভূমিকা

এই বইটির মূল বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট: 'আধুনিক রাষ্ট্র' বলতে আমরা যা বুঝি, তার যেকোনো স্বীকৃত ও আদর্শ সংজ্ঞা অনুযায়ী 'ইসলামি রাষ্ট্র' একটি অসম্ভব ও স্ববিরোধী ধারণা।

ঊনবিংশ শতকের আগে টানা বারো শতাব্দী ধরে ইসলামের নৈতিক আইন বা শরিয়া ছিল মানবসমাজের প্রধান আইনি ও নৈতিক শক্তি। এ সময় শরিয়া স্থানীয় প্রথা ও ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলেমিশে এক কার্যকর সমন্বয় গড়ে তুলেছিল। সমাজ ও শাসক—উভয়ের কাছেই শরিয়া গৃহীত হয়েছিল এক সাধারণ ও উচ্চতর কেন্দ্রীয় আদর্শিক (paradigmatic) আইনব্যবস্থা হিসেবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জন রলসের ভাষায় বলা যায়—শরিয়া ছিল এমন এক নৈতিক বিধান, যা একটি 'সুসংগঠিত ও সুবিন্যস্ত সমাজ' (well-ordered society) সৃষ্টি ও পরিচালনা করতো।

কিন্তু ঊনবিংশ শতকের সূচনালগ্নে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তির প্রভাবে শরিয়াভিত্তিক আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়ে। এর ফলে শরিয়া তার অন্তর্নিহিত শক্তি ও কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে এবং আধুনিক রাষ্ট্রের ব্যক্তিগত আইন (legislation of personal status) প্রণয়নের একটি কাঁচামালে পরিণত হয়। এমনকি এই সীমিত পরিসরেও শরিয়া তার নিজস্ব কর্তৃত্ব ও সামাজিক প্রভাব হারিয়ে ফেলে, কারণ সবকিছুই আধুনিক রাষ্ট্র তার নিজের স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে।

এর পর থেকে শরিয়ার ভূমিকা কেবল কিছু নীতিমালার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। আধুনিক রাষ্ট্র তার নিজের প্রয়োজনে শরিয়ার বিধানগুলোকে বিকৃত করে এবং নতুন আঙ্গিকে সাজিয়ে নিজের আইন প্রণয়নের ক্ষমতাকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করে। এভাবে শরিয়ার পরিসর ও প্রাসঙ্গিকতা দুটোই সংকুচিত হয়ে আসে; কারণ, রাষ্ট্র তার শাসনব্যবস্থার জন্য সুবিধাজনক মূলনীতিগুলোই কেবল গ্রহণ করত।

আজও অধিকাংশ মুসলিমের কাছে শরিয়া নিঃসন্দেহে ধর্মীয় ও নৈতিক কর্তৃত্বের এক গুরুত্বপূর্ণ উৎস। যদিও কিছু 'ইসলামি সরকার' শরিয়ার পদ্ধতিগত ও সামাজিক প্রেক্ষাপটকে উপেক্ষা করে শরিয়া থেকে কেবল অঙ্গচ্ছেদ ও পাথর নিক্ষেপের মতো শাস্তিগুলোকে বেছে নিয়েছে। তা সত্ত্বেও, সাধারণ মুসলমানরা শরিয়ার মাঝে খুঁজে পান আধ্যাত্মিকতার উপাদান, আল্লাহর সঙ্গে সংযোগ এবং আত্মগঠনের বিশেষ উপায় (রুহানিয়াত)। আত্মগঠনের এই দিকটিই আমরা পরবর্তীতে 'টেকনোলজিস অব দ্য সেলফ' শিরোনামে আলোচনা করব।

মুসলিমদের প্রায় সবাই কোনো না কোনো উপায়ে শরিয়ার প্রত্যাবর্তন কামনা করে, এ কথা বিশ্ব রাজনীতি সম্পর্কে যার সামান্য ধারণা আছে তার অজানা নয়। মুসলিমরা কেন এমনটা চায়, সে বিষয়ে সামনের অধ্যায়গুলোতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যদিও মুসলিমরা কেনো শরিয়া চায় তা বিশ্লেষণ করা এই বইয়ের মূল উদ্দেশ্য নয়।

তবুও আধুনিক বিশ্বব্যবস্থা ও বাস্তব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এই আকাঙ্ক্ষার মধ্যে এক ধরনের স্পষ্ট উভয়সংকট চোখে পড়ে। সাধারণ মুসলিমরা—এমনকি তাদের শীর্ষস্থানীয় চিন্তাবিদরাও—আধুনিক রাষ্ট্রের অন্তর্নিহিত চরিত্র নিয়ে তেমন কোনো প্রশ্ন তোলেননি; বরং একে একপ্রকার স্বাভাবিক বাস্তবতা হিসেবেই মেনে নিয়েছেন। তারা 'আধুনিক রাষ্ট্র'কে মুসলিমদের দীর্ঘ অতীত ইতিহাসে বিদ্যমান কোনো ধারণা হিসেবেই মনে করেন। শুধু তাই নয়, অনেক সময় তারা মনে করেন, আধুনিক রাষ্ট্র যেন স্বয়ং আল-কুরআনের মতো সর্বোচ্চ অথরিটি দ্বারা অনুমোদিত।

এমনকি জাতীয়তাবাদের মতো একেবারে নতুন ও আধুনিক ধারণাকেও ইসলামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। দাবি করা হয়—জাতীয়তাবাদ, যা আধুনিক রাষ্ট্রের গঠন ও বিকাশে অপরিহার্য উপাদান, তা-ও আসলে পৃথিবীতে প্রথম সূচিত হয়েছে চৌদ্দশ বছর আগে মদিনায় প্রণীত 'পবিত্র ইসলামি সংবিধান'-এর মাধ্যমে। নাগরিকত্ব, গণতন্ত্র, ভোটাধিকার ইত্যাদিও ইসলামের প্রথম যুগের সমাজগুলোতে বিকশিত হওয়া ধারণা হিসেবে দেখানো হয়।

খোদ বিশ্বায়ন-তাত্ত্বিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা আধুনিক রাষ্ট্রকাঠামোর ভবিষ্যৎ স্থায়িত্ব নিয়েই প্রশ্ন তুললেও আধুনিক ইসলামপন্থী চিন্তাবিদ ও শরয়ি আলেমরা এর ঠিক উল্টো অবস্থান নিয়ে থাকেন। তারা ধরেই নেন আধুনিক রাষ্ট্র একটি স্বতঃসিদ্ধ, এমনকি প্রায় চিরন্তন বাস্তবতা। এর কারণ হলো, তারা এমন এক বাস্তবতার

অংশ, যেখানে শরিয়াহ ও আধুনিক রাষ্ট্রের মধ্যে এক নিরন্তর সংঘাত বিদ্যমান। এই পরিস্থিতিতে তাদের প্রতিনিয়ত আধুনিক রাষ্ট্রের মতো এক অপ্রতিরোধ্য শক্তির মোকাবেলা করতে হয়, যা তাদের কাছে কার্যত অপরাজেয় বলে মনে হয়।

বস্তুত, আধুনিক মুসলিমরা দুটি বিপরীতধর্মী 'বাস্তবতা'র মধ্যে সমন্বয় সাধনের এক জটিল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। প্রথমটি হলো আধুনিক রাষ্ট্রের 'অন্টোলজিক্যাল' বাস্তবতা ও এর অনিবার্য শক্তিশালী উপস্থিতি। দ্বিতীয়টি হলো 'ডিঅন্টোলজিক্যাল' বা নৈতিক বাস্তবতা—অর্থাৎ, আদর্শিক কর্তব্যবোধ থেকে যে কোনো ধরনের শরিয়াভিত্তিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা।

এই চ্যালেঞ্জটি আরও জটিল হয়ে ওঠে যখন দেখা যায়, মুসলিম দেশগুলোর রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রকৃত শরিয়াভিত্তিক শাসনের কোনো গ্রহণযোগ্য রূপ পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তেমন কিছুই করেনি। মিশর ও পাকিস্তানে ইসলামপন্থীদের সাংবিধানিক সংগ্রাম এবং একটি ইসলামি রাজনৈতিক ও আইনি প্রকল্প হিসেবে ইরান বিপ্লবের ব্যর্থতা এবং এ ধরনের অন্যান্য হতাশাজনক ঘটনা একথাই প্রমাণ করে। কিন্তু এতকিছুর পরেও, ইসলামপন্থী ব্যক্তিবর্গ ও (তথাকথিত) আলেমদের কাছে 'আধুনিক রাষ্ট্র' পছন্দনীয় কাঠামো হিসেবেই টিকে আছে। প্রভাবশালী দল মুসলিম ব্রাদারহুড সম্প্রতি এক প্রতিনিধিত্বমূলক গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতিতে বলেছে—

> আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের ধারণা ইসলামি শরিয়া বাস্তবায়নের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়। কারণ, মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামই সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধিকারী বা অন্তত পক্ষে তা-ই হওয়া উচিত। ...যদি কোনো আধুনিক রাষ্ট্রের কর্মপন্থা, আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ইসলামের মৌলিক ও অলঙ্ঘনীয় নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হয়, তবে সেই রাষ্ট্রকে গ্রহণ করা ও বিকশিত করা সম্ভব। আর এ পথেই আমাদের উন্নতি ও অগ্রগতি নিশ্চিত হতে পারে।

এখানে 'বিকশিত' বলতে আসলে বোঝানো হয়েছে, রাষ্ট্রকে নিজেদের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য অনুসারে খাপ খাইয়ে নেওয়া, যা বিবৃতিটির পরবর্তী অংশে স্পষ্ট করা হয়েছে। জাতিরাষ্ট্র যদি ধর্মকে ব্যক্তিগত পরিসরে আবদ্ধ করতে চায় কিংবা ইসলামের সর্বোচ্চ কর্তৃত্বকে খর্ব করার চেষ্টা করে তবে 'সকল মুসলমান তা দ্বিধাহীনভাবে প্রত্যাখ্যান করবে।' তাই রাষ্ট্র ইসলামি মূল্যবোধকে সর্বতোভাবে সমুন্নত রাখবে, এটাই প্রত্যাশিত। এসব মূল্যবোধের মধ্যে রয়েছে জনস্বার্থ, আইনের শাসন, সকল নাগরিকের জন্য স্বাধীনতা ও সমান সুযোগ এবং 'নাগরিকত্বের ধারণাকে

আরো শক্তিশালী করে তোলা'। ...'ইসলামের মর্মার্থ সম্পর্কে আমাদের বোঝাপড়া অনুযায়ী, এই কাজগুলোই একটি আধুনিক রাষ্ট্রের সম্পাদন করা উচিত।' এই বিবৃতির উপশিরোনামেও এ বক্তব্যের সারসংক্ষেপ পাওয়া যায়—'জাতি-রাষ্ট্র ও ইসলামি শরীয়ার মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই।'

কিন্তু বাস্তবে জাতি-রাষ্ট্র ও ইসলামি শরিয়ার মধ্যে বৈপরীত্য অবশ্যই আছে। আমি আগেই বলেছি, এই বইয়ের মূল যুক্তি হলো—'আধুনিক ইসলামি রাষ্ট্র' ধারণাটি সহজাতভাবেই একটি স্ববিরোধী ব্যাপার (inherently self-contradictory)। আমাদের মনে রাখতে হবে, বিশ্বের এক-পঞ্চমাংশ মানুষ মুসলিম। তারা যেহেতু আধুনিকতার মধ্যেই বাস করে সেহেতু তারা আধুনিক প্রকল্পকেও ধারণ করে। তারাও অন্য দশজনের মতো এই প্রকল্পের অংশ।

এই বইয়ের যুক্তি অনুযায়ী, আধুনিক ইসলামি রাষ্ট্রের অন্তর্নিহিত স্ব-বিরোধগুলো মূলত আধুনিকতার নৈতিক সংকট ও দুর্দশার ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। এর সাথে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটও জড়িত থাকতে পারে; কিন্তু শেষে গিয়ে দেখা যাবে, সেগুলোও মূলত আধুনিকতার নৈতিক সংকট থেকেই জন্ম নেয়। তার মানে, শরিয়া ও আধুনিক রাষ্ট্রের এই দ্বন্দ্বকে যদি নৈতিকভাবে সমাধান করা যায়, তাহলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোরও সমাধান হয়ে যাবে।

ব্যাপারটা আরও খোলাসা করে বললে—'আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্রের ধারণা'র মধ্যেই যে সত্তাগত দ্বন্দ্বগুলো রয়েছে, তা আধুনিক রাষ্ট্রের কেন্দ্রমুখী (top-down) ও সর্বগ্রাসী (pervasive) ক্ষমতার কারণে কেবল 'আধুনিক ইসলামের সংকট' নামক পরিচিত সমস্যাটিকেই তুলে ধরে না, বরং আধুনিকতার পুরো প্রকল্পের নৈতিক ভিত্তিকেই প্রশ্নের সম্মুখীন করে। একারণে বক্ষ্যমাণ বইটি নিছক রাজনীতি বা আইন বিষয়ক আলোচনার চেয়েও অনেক বেশি নৈতিক ধারণা বিষয়ক একটি রচনাকর্ম।

আমাদের এ বইয়ের যুক্তি বুঝতে হলে প্রথমে 'আদর্শ ইসলামি শাসন' (paradigmatic Islamic governance) এবং 'আদর্শ আধুনিক রাষ্ট্র' (paradigmatic modern state) বলতে কী বোঝায়—এ দুটি বিষয় পরিষ্কারভাবে বোঝা দরকার। এ দুটি বিষয় যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে 'প্যারাডাইম' (paradime) বা 'আদর্শ' ধারণাটিরও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, যা আমাদের বইয়ের যুক্তির মূল ভিত্তি।

যেহেতু আমাদের এই বইয়ের মূল যুক্তি আইন, রাজনীতি, নৈতিকতা এবং 'উন্নত জীবন' সম্পর্কিত বহু আধুনিকতাবাদী ধারণার সরাসরি বিরোধী, তাই আমাদেরকে সেই প্রভাবশালী মতাদর্শকেও বিশ্লেষণ করতে হবে। আধুনিকতাবাদী এই ধারণাগুলো শুধু আধুনিকতা ও এর সাফল্য সম্পর্কে আমাদের চিন্তাধারায় আশ্রয়ই নেয়নি, বরং আধিপত্য বিস্তার করেছে। এজন্য আধুনিক বয়ানের গভীরে থাকা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ধারণাগত অনুমানগুলোকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে হবে; বিশেষত, আধুনিক 'প্রগতি তত্ত্বে'র বাগাড়ম্বরপূর্ণ ও সারবত্তাগত বয়ানকে প্রশ্নের মুখোমুখি করতে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা আধুনিক রাষ্ট্রের গাঠনিক নানা রূপ ও সময়ের সাথে সাথে সংঘটিত হওয়া নানা পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করব। তবে এর পাশাপাশি আমরা আধুনিক রাষ্ট্রের সেই মূল বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করব, যা সব যুগেই এর অপরিহার্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে। রাষ্ট্রের এই বিবর্তন ও গাঠনিক বৈশিষ্ট্যগুলো একে অপরের ওপর নির্ভরশীল হলেও, আলোচনার সুবিধার জন্য এগুলোকে আমরা আলাদাভাবে তুলে ধরব।

তৃতীয় অধ্যায়ে ক্ষমতার পৃথকীকরণ তত্ত্ব ও প্রয়োগের আলোকে 'সার্বভৌম ইচ্ছা' ও 'আইনের শাসন' নিয়ে আলোচনা করা হবে । এর দুটি প্রধান উদ্দেশ্য রয়েছে। প্রথমত, এটি আমাদের আধুনিক রাষ্ট্র ও ইসলামি শাসনের সাংবিধানিক কাঠামো বুঝতে সাহায্য করবে, যা তাদের আইন, সরকার ও রাজনীতি পরিচালনার ভিত্তি তৈরি করে। সহজ কথায়, এর মাধ্যমে শরিয়া ও আধুনিক রাষ্ট্র এ দুটি ব্যবস্থার শাসনতান্ত্রিক পরিসীমা স্পষ্ট হবে। দ্বিতীয়ত, এই দুটি শাসনব্যবস্থার মধ্যকার সাংবিধানিক পার্থক্যগুলোকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা—এই পার্থক্যগুলোই চতুর্থ অধ্যায়ে আইন ও নৈতিকতার সম্পর্ক বিষয়ে আমাদেরকে আরও বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ করে দেবে।

চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনাটি মূলত দার্শনিক আঙ্গিকে শুরু হবে, যা আধুনিক রাষ্ট্রের আইনি ধারণা এবং ইসলামি শাসনের আইনি ধারণার মধ্যকার গুণগত পার্থক্যের ওপর জোর দেবে। আর অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে এসে আলোচনাটি রাজনৈতিক রূপ নেবে। তখন আইন ও নৈতিকতার যে পার্থক্যগুলো আগে দেখানো হয়েছে, সেগুলো রাজনৈতিক ভিন্নতার মাধ্যমে আরও জোরালো হয়ে উঠবে এবং তাদের মধ্যকার অসামঞ্জস্যতার একটি নতুন স্তর উন্মোচিত হবে।

পঞ্চম অধ্যায় চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচনাকে আরও সংকুচিত করে সামষ্টিক (macro) পর্যায় থেকে ক্ষুদ্র (micro) পর্যায়ে—অর্থাৎ, চিন্তা ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে ব্যক্তি ও ব্যক্তিসত্তার (subjectivity) জগতে নিয়ে আসবে। পঞ্চম অধ্যায়ের মূল বক্তব্য হলো, আধুনিক জাতি-রাষ্ট্র এবং ইসলামি শাসন—দুটোই তাদের স্বভাবগত প্রকৃতি এবং আত্ম-গঠনের নিজ নিজ সহজাত প্রবণতার দরুন ব্যক্তিসত্তা নির্মাণের দুটি ভিন্ন জগৎ তৈরি করে। ফলত এই পৃথক পৃথক দুটি ব্যবস্থা থেকে তৈরী হওয়া মানুষদের মধ্যে রয়ে যায় আকাশ-পাতাল তফাত। এর দরুন জগৎ সম্পর্কে তাদের নৈতিক, রাজনৈতিক, জ্ঞানতাত্ত্বিক এবং মনোসামাজিক ধারণাগুলোও ভিন্ন ভিন্ন হয়। আধুনিক রাষ্ট্রের নাগরিক এবং ইসলামি শাসনের অধীনে থাকা মানুষের মধ্যকার এই গভীর পার্থক্যগুলো আসলে বৃহত্তর পার্থক্যেরই একটি ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি মাত্র। সেই বৃহত্তর পার্থক্যগুলো হলো বস্তুগত, কাঠামোগত, সাংবিধানিক এবং ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণভাবে—দার্শনিক ও ধারণাগত।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা তর্কের খাতিরে ধরে নেব, শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও কোনোভাবে ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলো। এরপর আমাদের যুক্তি দিয়ে দেখাব যে—আধুনিক বিশ্বায়নের ক্রমবর্ধমান প্রভাব এবং এর মধ্যে রাষ্ট্রের যে ভূমিকা, তা যেকোনো ধরনের ইসলামি শাসনব্যবস্থাকে শেষ পর্যন্ত হয় অসম্ভব করে তুলবে, নয়তো টিকে থাকতে দেবে না।

সুতরাং, এ বইয়ের সকল অধ্যায়ের সম্মিলিত আলোচনার ফলাফল হলো—সার্বিকভাবে বিচার করলে, বিদ্যমান অবস্থায় আধুনিক বিশ্বে ইসলামি শাসন টেকসই হবে না।

'আদর্শ' (প্যারাডাইম) ও 'চিন্তাকেন্দ্র' (সেন্ট্রাল ডোমেইন) এ ধারণা দুটিকে ব্যবহার করে শেষ অধ্যায়ে আমরা আধুনিক যুগের নৈতিক উভয়সংকটগুলো গভীরভাবে খতিয়ে দেখেছি। আমরা দেখিয়েছি যে, এই সংকটগুলোর মূল প্রোথিত রয়েছে আধুনিকতার কাঠামোগত ও ধারণাগত ভিত্তির মধ্যেই, যা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল রূপের আধুনিকতাকেই জর্জরিত করেছে।

আমরা জোর দিয়ে বলতে চাই, আধুনিক রাষ্ট্র-কাঠামোয় ইসলামি শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হওয়ার সরাসরি কারণ হলো—ইসলামি শাসনব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য যে ন্যূনতম অনুকূল নৈতিক পরিবেশ প্রয়োজন, তা সরবরাহ করার যোগ্যতা আধুনিক রাষ্ট্রের নেই। আর এই ব্যর্থতাকে অবশ্যই আধুনিকতার বৃহত্তর

নৈতিক সংকটের অন্তর্ভুক্ত বলেই দেখতে হবে; একে আলাদাভাবে দেখার বা বিচার করার কোনো উপায় নেই।

সুতরাং আমাদের বক্তব্য হলো, এই অসম্ভবতাটি বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়; বরং এটি আধুনিকতার অন্যান্য অনেক সমস্যারই একটি প্রতিচ্ছবি এবং নিত্যসঙ্গী। এই সমস্যাগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো—স্বতঃস্ফূর্ত সামাজিক বন্ধনের ভাঙন, শোষণমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিস্তার এবং স্বাভাবিক বসবাস ও পরিবেশের ওপর নেমে আসা ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ। এই বইটিতে আমরা এই সমস্যাগুলোকে শুধু বস্তুগত সংকট হিসেবে দেখিনি, বরং এগুলোকে দার্শনিক, নৈতিক এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক সংকট হিসেবেও চিহ্নিত করেছি। সত্যি বলতে, পাশ্চাত্যের উত্তর-আধুনিকতাবাদীরা আধুনিকতার অভ্যন্তরীণ নৈতিক সংকটের যে সমালোচনা করেন, তার সাথে সচেতন মুসলিমদের শরিয়া কায়েম বা ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার আহ্বানের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে। সত্যি বলতে, এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রায় একই জিনিস বলা চলে।

এই বইটি লেখার সময় চেষ্টা করা হয়েছে যেন এর ভাষা ও যুক্তি আইন, রাজনীতি বা দর্শন বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের বাইরেও সাধারণ পাঠকের কাছে সহজে পৌঁছাতে পারে। ইসলাম সম্পর্কিত অনেক বিষয় সহজ করে বলা হয়েছে এবং বেশিরভাগ পারিভাষিক জটিলতা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, তবে আলোচনা যেন কোনোভাবেই অগভীর না হয়ে পড়ে, সেদিকেও কড়া নজর রাখা হয়েছে।

আলোচনাকে অগভীর হওয়া থেকে বাঁচাতে, বইয়ের বিভিন্ন জায়গায় আমাকে ধরে নিতে হয়েছে যে, পাঠক কিছু মৌলিক বিষয় আগে থেকেই জানেন। কারণ, এই পরিমাণ পূর্বজ্ঞান ছাড়া মূল যুক্তি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। আর যখনই যুক্তির জন্য কোনো ধারণা অপরিহার্য মনে হয়েছে, তখনই আমি সেখানে সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশ করেছি। পরে যখন অন্য প্রসঙ্গে সেই ধারণাগুলো আবার এসেছে, তখন পাঠককে আগের আলোচনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।

কাজেই এটা স্পষ্ট যে, বইয়ের মধ্যে দেওয়া ক্রস-রেফারেন্স বা সূত্রনির্দেশগুলো নিছক অ্যাকাডেমিক লেখার নিয়ম মেনে করা হয়নি; বরং প্রতিটি যুক্তি ঠিকভাবে বুঝতে ও বিচার করতে যে ন্যূনতম জ্ঞান প্রয়োজন, তা নিশ্চিত করাই এর উদ্দেশ্য। অবশ্য, এর একটি বিকল্প পথও আছে। পাঠক চাইলে আমার আগের

বইগুলো, বিশেষ করে *Sharia: Theory, Practice and Transformations* (Cambridge University Press, 2009) অথবা আরেকটু ছোট বই *An Introduction to Islamic Law* (Cambridge University Press, 2009) পড়ে নিতে পারেন।

শেষ করার আগে একটি জরুরি কথা। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে বিস্তারিত এবং বিশদ ঐতিহাসিক সত্ত্বেও এটি কেবলই ইসলামি আইনের ইতিহাসের বই নয়। আমার আগের বইগুলোতে, যেমন *Sharia* ও *Introduction*-এ যে মূল কথাগুলো বলেছি, এখানেও তার থেকে খুব একটা সরে আসিনি। তবে এই বইয়ের বর্ণনাভঙ্গি কিছুটা ভিন্ন। ভিন্ন বলতে, শরীয়াহর ইতিহাসে যে নানা ধরনের বৈচিত্র্য, জটিলতা এবং আদর্শচ্যুতির ঘটনা ঘটেছে, তা স্বীকার করেও বইটিতে আমি একটি 'প্যারাডাইম' বা 'আদর্শ কাঠামো'র ধারণার ওপর জোর দিয়েছি। আমার মূল উদ্দেশ্য হলো—সেই আদর্শিক কাঠামোর ভেতর থেকে শরীয়াহর 'নৈতিক মাত্রা'টিকে পুনরুদ্ধার করা, যা এই জটিল ও বিশৃঙ্খল ইতিহাসের মাঝেও সবসময় সুপ্ত ও পরিব্যাপ্ত ছিল।